

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5112/2540

นาย ชาตรี อ้วน ลา
นาย ประมวล วงษ์รัก ดี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 53

ฟ้องโจทก์อ้างว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทได้ให้จำเลยอยู่อาศัยที่โจทก์นำสืบว่าจำเลยเช่าก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าจำเลยอยู่ในที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิของโจทก์อาจยินยอมให้จำเลยอยู่อาศัยโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือจำเลยอาจต้องเสียค่าตอบแทนอันมีลักษณะเป็นการเช่าซึ่งก็มีความหมายอยู่ในตัวว่าจำเลยอยู่ในที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิของโจทก์ และจำเลยก็ให้การยืนยันว่าจำเลยเป็นเจ้าของที่ดินพิพาท ไม่เคยอาศัยสิทธิอยู่อาศัยของโจทก์ โจทก์ไม่เคยเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินพิพาท ดังนี้เมื่อโจทก์ไม่ได้อ้างถึงการเช่าเป็นมูลฟ้อง กรณีจึงไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2524 โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ให้จำเลยอาศัยอยู่ในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 385 เนื้อที่ 27 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา ซึ่งโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง ต่อมาโจทก์มีความประสงค์จะใช้ที่ดิน จึงบอกกล่าวให้จำเลยและบริวารออกไป แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินตาม

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 385 และห้ามจำเลยและบริวาร
เกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงดังกล่าว

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยอาศัยที่ดินของโจทก์อยู่ตามฟ้องจำเลยมีที่ดิน 1
แปลง เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ อยู่ที่ตำบลเขาทรายอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้
มาโดยเช่าบุกร้างทางป่า ปกครองทำประโยชน์มาด้วยความสงบและโดยเปิดเผยด้วย
เจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันตลอดมาประมาณ 35 ปีแล้ว ที่ดินแปลงดังกล่าวจึงตก
เป็นสิทธิของจำเลยโดยการครอบครอง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินตามหนังสือรับรองการ
ทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 385

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยข้อแรกว่า โจทก์มี
อำนาจฟ้องหรือไม่ จำเลยฎีกาว่า โจทก์ฟ้องอ้างว่าจำเลยอาศัย การที่โจทก์นำสืบว่า
จำเลยเช่าที่ดินของโจทก์จึงไม่ถูกต้องตามประเด็น และโจทก์น่าจะจะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ก่อนแต่ใน
คำฟ้องมิได้บรรยายว่า โจทก์ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายดังกล่าว โจทก์จึง
ไม่มีอำนาจฟ้อง เห็นว่า ฟ้องโจทก์อ้างว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทได้
ให้จำเลยอยู่อาศัย ที่โจทก์นำสืบว่า จำเลยเช่าก็เพื่อแสดงให้เห็นว่า จำเลยอยู่ในที่ดิน
พิพาทโดยอาศัยสิทธิของโจทก์อาจยินยอมให้จำเลยอยู่อาศัยโดยไม่มีค่าตอบแทน
หรือจำเลยอาจต้องเสียค่าตอบแทนอันมีลักษณะเป็นการเช่า ซึ่งก็มีความหมายอยู่ใน

ตัวว่าจำเลยอยู่ในที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิของโจทก์ และจำเลยก็ให้การยืนยันว่า
จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินพิพาท ได้มาโดยการบุกร้างทางป่าครอบครองทำประโยชน์
ตลอดมาเป็นเวลาประมาณ 35 ปีแล้วไม่เคยอาศัยสิทธิอยู่อาศัยของโจทก์ โจทก์ไม่
เคยเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินพิพาท โจทก์ไม่ได้อ้างถึงการเช่าเป็นมูลฟ้อง จึงไม่ต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2524
โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

พิพากษายืน

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล-สิงหะ สัตยธรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ